

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 ramadan 1417 - 14 janvier 1997

140^{ème} année

N° 4

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un membre représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration du centre national de télédétection	51
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil scientifique du centre national de télédétection	51
Nomination d'un membre représentant le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au conseil d'administration de l'office de développement de Rjim Maâtoug	51

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 11 janvier 1997, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire	51
---	----

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 97-1 du 2 janvier 1997, fixant les indemnités allouées aux présidents et membres des conseils d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail et aux experts.	51
Nomination d'un membre représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	52

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 2 janvier 1997, portant fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification des copies à l'original pour les documents et attestations demandés des citoyens par le ministère des communications et les établissements publics sous-tutelle	52
--	----

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination d'un membre représentant le Premier ministre au sein du conseil d'administration de l'agence tunisienne de coopération technique	52
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 10 octobre 1989 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'analystes	52
Arrêtés du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant les règlements et les programmes des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs-adjoints et d'adjoints techniques	53
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 20 août 1991, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs	54
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor négociables en bourse	55
Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 1996, portant changement d'appellation des recettes des finances sises au gouvernorat de Sfax	55
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de développement économique de Tunisie	55
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tuniso-koweïtienne d'investissement	55
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tuniso-quatarie d'investissement	56
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque arabe tuniso-libyenne de développement	56
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination des membres du conseil d'administration de l'agence tunisienne de la formation professionnelle	56
Nomination d'un membre de la commission consultative de la formation professionnelle privée	56
Nomination des membres du conseil de direction du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation	
Nomination de membres du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle	56
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignements supérieur et de recherche	57
Nomination d'un sous-directeur	57
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 7 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 29 avril 1995, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur habilités à organiser des études supérieures spécialisées en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion	57
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 96-2549 du 30 décembre 1996, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1996-1997	57
Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 décembre 1996, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Djédid de la délégation de Bou-Hajla au gouvernorat de Kairouan	63
Ministère de l'Industrie	
Arrêtés du ministre de l'industrie du 31 décembre 1996, relatifs aux permis de recherche de substances minérales	63

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense nationale du 7 janvier 1997.

Monsieur Ridha Feres est nommé membre du conseil d'administration du centre national de télédétection représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat, en remplacement de Madame Samia Ben Mosbah.

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense nationale du 7 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Zouari est nommé membre du conseil scientifique du centre national de télédétection représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat, en remplacement de Monsieur Mongi Goucha.

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense nationale du 7 janvier 1997.

Madame Nawel Ben Romdhane Dhrif est nommée membre du conseil d'administration de l'office de développement de Rjim Maâtoug, représentant le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 11 janvier 1997, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant, le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 15 mars 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "El Faïdh El Hania", délégation de Sidi Bouzid Est, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 11 janvier 1997.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 11 janvier 1997, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant, le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 15 mars 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Essnad", délégation de El Bir El Ahmar, gouvernorat de Tataouine.

Tunis, le 11 janvier 1997.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 97-1 du 2 janvier 1997, fixant les indemnités allouées aux présidents et membres des conseils d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail et aux experts.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et particulièrement la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et notamment les articles 383 (nouveau) à 385 (nouveau) de ce code,

Vu le décret n° 95-539 du 1er avril 1995, relatif au fonctionnement des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail et notamment son article 9,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est attribué aux présidents et aux membres des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail une indemnité dite "indemnité d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail".

Le taux de cette indemnité est fixé, pour chaque dossier de conflit soumis à ces conseils, comme suit :

- 150 dinars pour le président du conseil d'arbitrage,

- 75 dinars pour le membre arbitre.

Art. 2. - Lorsqu'il y a besoin d'une expertise, le président du conseil d'arbitrage procède, par décision, à la désignation de l'expert et à la détermination de la mission dont il est chargé, d'une façon claire et précise et du délai imparti pour déposer le rapport de l'expertise au secrétariat du conseil d'arbitrage.

L'expertise est réalisée conformément aux procédures du code de procédure civile et commerciale.

Art. 3. - L'expert indique ses honoraires en bas du rapport d'expertise en vue de les approuver ou de les modifier par le président du conseil d'arbitrage. Ce dernier se base à cet effet sur des critères dont notamment la nature du travail réalisé, l'effort fourni par l'expert et la pratique des tribunaux en matière de fixation des honoraires des experts judiciaires.

Art. 4. - Les indemnités allouées aux présidents et membres des conseils d'arbitrage et les honoraires et frais des experts sont

servis après que les sentences arbitrales soient rendues. Ces indemnités sont imputées sur le budget du ministère des affaires sociales.

Les sentences correctrices, explicatives ou complémentaires ne donnent lieu à aucune indemnité.

Art. 5. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 janvier 1997.

Monsieur Kheireddine Ben Soltane est nommé membre représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, en remplacement de Monsieur Fethi B'Dira.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 2 janvier 1997, portant fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification des copies à l'original pour les documents et attestations demandés des citoyens par le ministère des communications et les établissements publics sous-tutelle.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Arrête :

Article premier. - Les services du ministère des communications et les établissements publics sous-tutelle peuvent exiger la certification des copies à l'original ou la légalisation de signature dans les cas suivants :

a) Légalisation de signature :

- la procuration pour effectuer et bénéficier des prestations postales,

- la convention conclue entre un service de télécommunications et un exploitant de l'une de ses prestations (fax, télex, radiocommunications, antennes paraboliques, publitel, installations de câble dans les immeubles, modems),

- l'engagement d'observer les conditions d'installation et d'utilisation des stations terrestres pour la réception des programmes de télévision par satellites,

- l'engagement d'observer les conditions techniques relatives à l'utilisation et l'installation des stations radioterrestres,

- l'engagement d'observer les conditions techniques relatives à l'utilisation et l'installation des stations radiomaritimes.

b) Certification de conformité des copies à l'original :

- copie des différents diplômes à l'admission définitive aux concours,

- copie des contrats de travail des contractants étrangers,

- copie des contrats de location des équipements mobiles,

- copie du contrat de propriété ou du contrat de location du siège de la société,

- copie des diplômes des contractants étrangers.

Art. 2. - Dans les cas autres que ceux indiqués à l'article premier du présent arrêté, les services intéressés doivent se suffire selon le cas :

- des copies ordinaires des documents exigibles,

- ou d'une simple signature de l'intéressé avec mention du numéro de sa carte d'identité nationale et la date de sa délivrance,

- ou d'une déclaration sur l'honneur avec simple signature de l'intéressé et mention du numéro de sa carte d'identité nationale et la date de sa délivrance.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 7 janvier 1997.

Madame Saïda Magherbi épouse Hadj Kassem est nommée membre représentant le Premier ministère au sein du conseil d'administration de l'agence tunisienne de coopération technique, en remplacement de Monsieur Kheireddine Ben Soltane.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 10 octobre 1989 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 10 octobre 1989, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-près.

Art. 3. (nouveau) - Les candidats aux deux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I — Les candidats externes :

A - lors du dépôt de la candidature :

- 1 - une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2 - une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3 - une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique accompagnée pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites :

Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison,
- 2) un extrait de l'acte de naissance ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison,
- 3) un certificat médical (l'original) ne dépassant pas les trois mois à partir de sa date de livraison attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie dûment certifiée conforme du diplôme scientifique.

II — Les candidats internes :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- 2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou par un agent habilité à cet effet,
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs-adjoints.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs-adjoints,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 juillet 1995 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après.

Art. 4 (nouveau). - Les candidats aux deux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - LES CANDIDATS EXTERNES :

A - lors du dépôt de la candidature :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée ;
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - après la réussite aux épreuves écrites :

Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;
- 2) un extrait de l'acte de naissance ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;
- 3) un certificat médical (l'original) ne dépassant pas les trois mois à partir de sa date de livraison attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République ;
- 4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

II - LES CANDIDATS INTERNES :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique ;
- 2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou par un agent habilité à cet effet ;

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel ;

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'adjoints-techniques.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'adjoints-techniques,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 juillet 1995 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après.

Art. 4 (nouveau). - Les candidats aux deux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - LES CANDIDATS EXTERNES :

A - lors du dépôt de la candidature :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée ;
2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - après la réussite aux épreuves écrites :

Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;

2) un extrait de l'acte de naissance ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;

3) un certificat médical (l'original) ne dépassant pas les trois mois à partir de sa date de livraison attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République ;

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

II - LES CANDIDATS INTERNES :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique ;

2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou par un agent habilité à cet effet ;

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel ;

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 20 août 1991, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 20 août 1991 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne, sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 1991 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après.

Art. 4 (nouveau). - Les candidats aux deux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - LES CANDIDATS EXTERNES :

A - lors du dépôt de la candidature :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée ;
2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - après la réussite aux épreuves écrites :

Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;

2) un extrait de l'acte de naissance ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison ;

3) un certificat médical (l'original) ne dépassant pas les trois mois à partir de sa date de livraison attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République ;

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

II - LES CANDIDATS INTERNES :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique;

2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou par un agent habilité à cet effet ;

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel ;

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor négociables en bourse.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, et l'ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 65,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor, et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété,

Arrête :

Article premier. - L'Etat émet des bons du trésor négociables en bourse selon les conditions et les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - La valeur nominale du bon du trésor négociable en bourse est de mille dinars.

Les souscriptions aux bons du trésor négociables en bourse s'effectuent dans des comptes ouverts auprès des intermédiaires en bourse.

Art. 3. - Les souscriptions aux bons du trésor négociables en bourse sont effectuées dans le cadre d'adjudications auprès des intermédiaires en bourse.

Le ministère des finances informe les intermédiaires concernés de toute adjudication.

L'adjudication comprend le montant indicatif de toute émission et les caractéristiques et les conditions des bons du trésor ouverts à la souscription .

Art. 4. - Le produit des souscriptions des bons du trésor négociables en bourse est versé au trésor en une seule fois aux délais fixés.

La date de versement constitue la date de jouissance.

Art. 5. - Les bons du trésor négociables en bourse sont admis à la côte permanente du marché obligataire de la bourse des valeurs mobilières.

Art. 6. - L'Etat octroi, éventuellement, aux intermédiaires en bourse en rémunération des services rendus une commission fixée par le ministre des finances.

Tunis, le 2 janvier 1997

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 1996 portant changement d'appellation des recettes des finances sises au gouvernorat de Sfax.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances ;

Arrête :

Article premier. - La recette des actes judiciaires et impôts directs à Sfax est dénommée la recette des actes judiciaires à Sfax.

la recette des actes judiciaires à Sfax assurera, outre les opérations qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, l'enregistrement des actes judiciaires et la gestion des amendes et condamnations pécuniaires.

Art. 2. - La recette des finances rue commandant Béjaoui à Sfax est dénommée la recette municipale à Sfax.

La recette municipale à Sfax assurera la tenue des comptes des communes et des établissements publics qui lui sont confiés.

Art. 3. - La recette des finances avenue Habib Bourguiba à Sfax est dénommée la recette des produits monopolisés à Sfax.

La recette des produits monopolisés à Sfax, assurera, outre les opérations qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, la gestion des produits monopolisés et des prêts sur gages.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Daouas est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de développement économique de Tunisie, en remplacement de Monsieur Abdelmoumen Souayah.

Par arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997.

Monsieur Belgacem Nafti est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tuniso-koweitienne d'investissement, en remplacement de Monsieur Hosni Toumi.

Par arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997.

Monsieur Karim Gharbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque arabe tuniso-qatarie d'investissement, en remplacement de Monsieur Hosni Toumi.

Par arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1997.

Monsieur M'hamed Ayed est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque arabe tuniso libyenne de développement et de commerce extérieur, en remplacement de Monsieur Lotfi Bouzaïène.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 janvier 1997.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de membres du conseil d'administration de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle :

Monsieur Mohamed Salah Oueslati : représentant le ministère de l'industrie ;

Monsieur Moncef Yousbachi : représentant le ministère du développement économique ;

Monsieur hachem Mansour : représentant le ministère de l'éducation ;

Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ;

Monsieur Mohamed Annabi : représentant le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation ;

Monsieur Belgacem Mezni : représentant le centre national de formation continue et de promotion professionnelle en remplacement de Madame Monjia Mahjoubi ;

Monsieur Moncef Aguir : représentant l'union générale tunisienne du travail ;

Monsieur Abid Briki : représentent l'union générale tunisienne du travail en remplacement de Monsieur Mohamed Chendoul ;

Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale tunisienne du travail ;

Monsieur Lassaâd Beji : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en remplacement de Monsieur Ali Mkaissi ;

Madame Nadhira Arraïes : représentant l'union nationale de la femme tunisienne en remplacement de mademoiselle radhia Riza ;

Monsieur Mohamed Ghanouchi : représentant le conseil de l'ordre des ingénieurs.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 7 janvier 1997.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé n° 93-2124 du 25 octobre 1993, est désigné, pour une durée de deux ans, en qualité de membre de la commission consultative de la formation professionnelle privée, Monsieur Adel Zalila, représentant le ministère de l'éducation, en remplacement de Monsieur Mahmoud Masmoudi.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 janvier 1997.

Sont désignés en qualité de membres du conseil de direction du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation pour une durée de 3 ans.

- Monsieur Fattouh Daoud : représentant le ministère de l'éducation,

- Docteur Nouredine Achour : représentant le ministère de la santé publique,

- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- Monsieur Mohamed Ben Dhiab : représentant l'agence de vulgarisation et de formation agricole en remplacement de Monsieur Hassine Bouzouita,

- Monsieur Mohamed Salah Aouina : représentant le commissariat général au développement régional en remplacement de Monsieur Mohamed Salah Méri,

- Monsieur Mohamed Khenissi : représentant l'office national du tourisme Tunisien en remplacement de Monsieur Mohamed Fersi,

- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale Tunisienne du travail,

- Monsieur Faouzi Bel Hadj : représentant l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Madame Turkia Tlemçani : représentant l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en remplacement de Monsieur Kemal Ben Yaghlane.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 7 janvier 1997.

Sont désignés en qualité de membres du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle pour une durée de 3 ans :

- Mlle Latifa Mehadhbi : représentant le Premier Ministère,

- Monsieur Khemaïes Ben Mansour : représentant le ministère de l'industrie,

- Madame Samira Cheker : représentant les services relevant du ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,

- Monsieur Omrane Boukhari : représentant le ministère de l'éducation,

- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- Monsieur Moncef Chelli : représentant l'agence Tunisienne de la formation professionnelle en remplacement de Monsieur Kemal Tagourti,

- Monsieur Mohamed Annabi : représentant le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation,

- Monsieur Abid Briki : représentant l'union générale Tunisienne du travail,

- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale Tunisienne du travail,

- Monsieur Mokhtar Hili : représentant l'union générale Tunisienne du travail,

- Monsieur Mustapha Abdelhadi : représentant l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en remplacement de Monsieur Nouredine Thabet,

- Madame Turkia Tlemçani : représentant l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en remplacement de Monsieur Sassi Bahri,

- Madame Faïza Dalalou, représentant l'union nationale de la femme Tunisienne en remplacement de Madame Alifa Farouk,

Monsieur Mohamed Ghanouchi, représentant le conseil de l'ordre des ingénieurs,

- Madame Zeineb Mahjoub, représentant l'association des responsables de formation et de gestion des ressources humaines dans les entreprises en remplacement de Monsieur Khemaïes Hammami.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2 du 2 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Zaouali, professeur agrégé de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école polytechnique de Tunis.

Par décret n° 97-3 du 2 janvier 1997.

Monsieur Mahmoud Ben Romdhane professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 97-4 du 2 janvier 1997.

Monsieur Mohamed Sakli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

Par décret n° 97-5 du 2 janvier 1997.

Monsieur Naceur Allagui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine et de pharmacie de Tunis.

Par décret n° 97-6 du 2 janvier 1997.

Monsieur Ezzedine El Handous, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à l'office des oeuvres universitaires pour le nord.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 7 janvier 1997, portant modification de l'arrêté du 29 avril 1995, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur habilités à organiser des études supérieures spécialisées en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992 relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation de concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion et notamment son article 13,

Vu l'arrêté du 29 avril 1995, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur habilités à organiser des études supérieures spécialisées en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion.

Arrête :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des établissements d'enseignement supérieur cités à l'article premier de l'arrêté du 29 avril 1995 susvisé, ce qui suit :

Etablissements	Filières
Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie chimique et chimie industrielle

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 janvier 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 97-2549 du 30 décembre 1996, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales pour la campagne 1996-1997.

Le Président de la république,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8,

Vu le décret du 31 mai 1956 relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu le décret n° 93-1721 du 16 août 1993, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales pour la campagne 1992-1993,

Vu l'avis des ministres des finances, du commerce et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Titre premier : Prix à la production et fermages

Article premier - Les prix de base à la production des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte 1996 sont fixés comme suit :

blé dur : 28,500 D/ql

blé tendre : 25,000 D/ql

orge : 17,000 D/ql

triticale : 17,000 D/ql.

La commercialisation de l'orge est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 17,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre de l'acquisition d'orge qui leur sera livré par les agriculteurs.

Il est institué par le présent décret une prime de livraison tardive pour la collecte 1996. Cette prime sera servie aux agriculteurs, pour toutes les espèces de céréales sur les fonds propres des collecteurs, comme suit :

1 - pour les agriculteurs qui livrent leur collecte entre le 16 et 30 septembre 1996 :

- 0,269 D/ql pour le blé dur

- 0,236 D/ql pour le blé tendre

- 0,160 D/ql pour l'orge et le triticale.

2 - pour les agriculteurs qui livrent leur collecte entre le 1er et 15 octobre 1996 :

- 0,538 D/ql pour le blé dur

- 0,472 D/ql pour le blé tendre

- 0,320 D/ql pour l'orge et le triticale.

Art. 2. - Les prix de base à la production fixés à l'article 1er du présent décret s'entendent pour des céréales dont les spécificités techniques sont arrêtées à l'annexe I du présent décret.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe 1 du présent décret.

La réfaction à appliquer est fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, chacune des deux parties peut demander l'arbitrage de l'office des céréales.

Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie, l'arbitrage du ministre de l'agriculture peut être demandé.

La partie la plus concernée, présente l'objet du désaccord à un laboratoire relevant de l'office des céréales ou du ministère de l'agriculture, selon le cas. Le règlement du désaccord doit s'effectuer sur la base des résultats de l'expertise. Le résultat de l'arbitrage oblige l'acheteur et le vendeur.

Art. 3. - Les prix de fermage servis aux producteurs sont les prix de base prévus à l'article 1er du présent décret, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 4 du présent décret.

Titre deux : Paiement, rétrocession et stockage

Art. 4. - La taxe de statistique instituée par le décret-loi susvisé n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixé à 0,280 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 1996.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des créales comme suit :

- 0,180 D au profit du compte "frais de fonctionnement"

- 0,056 D au profit du compte "fonds spécial de l'office des céréales"

- 0,044 D au profit du compte "amélioration de la culture des céréales".

Art. 5. - La marge brute de rétrocession des céréales des organismes collecteurs et stockeurs comprend :

a) une prime de magasinage prévue à l'article 10 du présent décret,

b) une prime forfaitaire fixée à 2,277 D par Ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale composée de :

1) marge nette de rétrocession : 1,260 D/ql

2) péréquation de transport : 1,017 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution.

c) une somme de 0,100 D par Ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé "fonds d'équipement de l'office des céréales".

Art. 6. - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par les organismes collecteurs et stockeurs comprennent :

a - le prix de base fixé par l'article premier du présent décret,

b - la marge brute de rétrocession des organismes collecteurs et stockeurs prévue par l'article 5 du présent décret.

Ainsi, les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit :

- blé dur : 33,031 D/ql

- blé tendre : 29,333 D/ql

- orge : 20,877 D/ql

- triticale : 20,877 D/ql.

Art. 7. - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 1996 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre du commerce.

Art. 8. - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux conditions prévues à l'annexe I du présent décret.

Les prix de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans les sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte des organismes collecteurs et stockeurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agrégage des céréales retrocédées est obligatoirement effectué.

Titre trois : Obligations des collecteurs

Art. 9. - Les collecteurs agréés versent à l'office des céréales :

1 - la taxe de statistique fixée par l'article 4 du présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs,

2 - par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix normaux de rétrocession tels que prévus par l'article 6 du présent décret :

a - une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 10 du présent décret fixée comme suit :

- blé dur : 2,154 D/ql

- blé tendre : 1,956 D/ql

- orge : 1,500 D/ql

- triticale : 1,500 D/ql.

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté du ministre de l'agriculture chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez les organismes concernés.

b - une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé "fonds d'équipement de l'office des céréales".

3 - par quintal de blé dur et de blé tendre, livrés directement de la culture aux semouleries ou minoteries, une somme de 0,075 D/ql à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé "fonds spécial de l'office des céréales".

Art. 10. - Les organismes collecteurs et stockeurs bénéficient d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 1996.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

blé dur : 0,359 D/ql

blé tendre : 0,326 D/ql

orge : 0,250 D/ql

triticale : 0,250 D/ql.

Cette prime bimensuelle est calculée sur la base des stocks au magasin à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Les modalités de règlement de la prime de magasinage sont fixées dans l'annexe II du présent décret.

Art. 11. - Les organismes collecteurs et stockeurs qui livrent des blés, orge et triticale de la récolte 1996 à un prix de rétrocession réduit conformément aux dispositions des articles 7 et 8 susvisés reçoivent une prime de compensation telle que définie par l'article 12 du présent décret.

Art. 12. - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 6 susvisé, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par décision du ministre du commerce.

Art. 13. - Les montants des primes de magasinage prévues à l'article 10 susvisé ainsi que les différences de barème sont imputés sur le compte du budget de l'office des céréales, intitulé "soutien du marché des céréales".

Art. 14. - Sont applicables aux campagnes 1993-1994 et 1994-1995, les dispositions du décret n° 93-1721 du 16 octobre 1993 susvisé.

Art. 15. - Les ministres de finances de l'agriculture, du commerce, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe I

Spécificités techniques et barème des bonifications et des réfections des céréales

A/ Spécificités techniques :

1) Pour le blé dur :

Le prix de base à la production du quintal de blé dur s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76kg,500 et 77kg,499 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la tremie conique de 50 litres.

2) Pour le blé tendre :

Le prix de base à la production du quintal de blé tendre s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 74kg,500 et 75kg,499 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

3) Pour l'orge :

Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58kg,500 et 58kg,499 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

4) Pour le triticale :

Le prix de base de triticale, s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

B/ Barème des bonifications et des réfections :

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour tous les produits selon les barèmes prévues aux tableaux A, B, C, et D désignés infra.

Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

Dans le cas où par suite de l'application du barème relatif au blé dur, un lot de ce produit atteindrait un prix inférieur à celui du blé tendre de la récolte 1996, il sera considéré comme blé tendre et sera valorisé au barème y afférent.

Annexe II

Modalités pratiques de règlement de la prime de magasinage

Le règlement des frais de magasinage d'entretien et de conservation des céréales au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.

Les organismes collecteurs et stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des primes visées à l'article 12 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant des mémoires correspondants, à raison de 10% pour chaque mois de retard.

TABLEAU - A -
(BLE DUR)

Bonifications (à payer en plus <+>)		REFACTIONS		(à payer en moins <->)	
A/ Pour poids Spécifiques Bonifications comme suit : 77,500 à 77,749 kg 3,3/1000 du prix de base/Ql 77,750 à 77,999 kg 6,5/1000 - 78,000 à 78,249 kg 3,3/1000 - 78,250 à 78,499 kg 13,2/1000 - 78,500 à 78,749 kg 18,5/1000 - 78,750 à 78,999 kg 19,8/1000 - 79,000 à 79,249 kg 23,1/1000 - 79,250 à 79,499 kg 26,4/1000 - 79,500 à 79,749 kg 29,7/1000 - 79,750 à 79,999 kg 33,0/1000 - 80,000 à 80,249 kg 38,3/1000 - 80,250 à 80,499 kg 39,6/1000 - 80,500 à 80,749 kg 42,9/1000 - 80,750 à 80,999 kg 46,2/1000 - 81,000 à 81,249 kg 49,5/1000 - 81,250 à 81,499 kg 52,8/1000 - 81,500 à 81,749 kg 56,1/1000 - 81,750 à 81,999 kg 59,4/1000 - 82,000 à 82,249 kg 61,2/1000 - 82,250 à 82,499 kg 63,0/1000 - 82,500 à 82,749 kg 64,8/1000 - 82,750 à 82,999 kg 66,6/1000 - 83,000 à 83,249 kg 67,6/1000 - 83,250 à 83,499 kg 68,6/1000 - 83,500 à 83,749 kg 69,6/1000 - 83,750 à 83,999 kg 70,6/1000 - Pour les bonifications du blé dur ne pas dépasser le plafond de 80,000		A/ Pour poids Spécifiques Réfactions comme suit : 76,499 à 76,250 kg 5,0/1000 du prix de base/Ql 76,249 à 76,000 kg 10,0/1000 - 75,999 à 75,750 kg 17,5/1000 - 75,749 à 75,500 kg 25,0/1000 - 75,499 à 75,250 kg 32,5/1000 - 75,249 à 75,000 kg 40,0/1000 - 74,999 à 74,750 kg 50,0/1000 - 74,749 à 74,500 kg 60,0/1000 - 74,499 à 74,250 kg 70,0/1000 - 74,249 à 74,000 kg 80,0/1000 - Au dessous de 74 kgs refaction à débattre entre vendeur et acheteur.		A/ Pour poids punaises : Tolérance: 2% Au dela refaction à débattre entre vendeur et acheteur.	
B/ Pour faible proportion de blé tendre compris 2,5% au maximum de blé tendre 12% à 11,01% 1,3/1000 du prix de base/Ql 11% à 10,01% 2,6/1000 - 10% à 9,01% 3,9/1000 - 9% et au dessous 5,2/1000 - Pour les bonifications du blé dur ne pas dépasser le plafond de 80,000		B/ Pour bié tendre et forte proportion de mitadin. a) Si le pourcentage de bié tendre ne dépasse pas 2,5% à ajouter au mitadin b) Si le pourcentage dépasse 2,5% ne pas l'incorporer au mitadin et appliquer les refactions suivantes de : 2,501 à 2,750 5,5/1000 du prix de base/Ql 2,751 à 5,000 : + 0,5/1000 supplémentaires du prix de base /Ql et par tranche de 0,249 point de pourcentage (soit par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes). Pour plus de 5% la refaction est à débattre entre vendeur et acheteur c) Pour mitadin y compris 2,5% de bié tendre. 13,01 à 14 1,0/1000 du prix de base/Ql 14,01 à 15 2,8/1000 - 15,01 à 16 4,5/1000 - 16,01 à 17 6,4/1000 - 17,01 à 18 8,5/1000 - 18,01 à 19 10,0/1000 - 19,01 à 20 13,5/1000 - 20,01 à 21 15,0/1000 - 21,01 à 22 19,5/1000 - 22,01 à 23 23,6/1000 - 23,01 à 24 26,5/1000 - 24,01 à 25 30,5/1000 - 25,01 à 26 34,0/1000 - 26,01 à 27 38,0/1000 - 27,01 à 28 42,0/1000 - 28,01 à 29 46,0/1000 - 29,01 à 30 50,0/1000 - 30,01 à 31 55,0/1000 - 31,01 à 32 60,0/1000 - 32,01 à 33 65,0/1000 - 33,01 à 34 70,0/1000 - 34,01 à 35 75,0/1000 - Au dela de 35,01% refaction uniforme de 80/1000 du prix de base par quintal.		D/Pour grains farineux: Tolérance: 1% 1,001 à 1,250 1,5/1000 du prix de base/Ql 1,251 à 5,000 + 1,5/1000 supplémentaires du prix de base /Ql et par tranche de 0,249 point de pourcentage (soit par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes). 5,001 à 5,250 26,5/1000 5,251 à 6,000 + 2,5/1000 supplémentaires du prix de base /Ql et par tranche de 0,249 point de pourcentage (soit par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes). Et ainsi de suite refaction de 2,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.	
C/ Pour faible proportion d'impuretés. 0,00% à 0,50% 14,0/1000 du prix de base/Ql 0,51% à 0,75% 7,5/1000 - 0,76% à 1,00% 5,0/1000 - 1,01% à 1,25% 2,5/1000 -		E/ Pour grains tachetés: a) Grains faiblement atteints: pas de refaction. b) Grains fortement atteints Tolérance: 3% 3,251 à 3,500 12/1000 du prix de base/Ql 3,501 à 3,750 30/1000 - 3,751 à 4,000 60/1000 - Et ainsi de suite majoration progressive des refactions à raison de 1,5/1000 du prix de base par tranche de 250 grammes. c) Sillon fortement atteint: Tolérance: 2,5% 2,501 à 2,750 2,25/1000 du prix de base/Ql 2,751 à 3,000 4,50/1000 - 3,001 à 3,250 6,75/1000 - 3,251 à 3,500 9,00/1000 - Et ainsi de suite majoration progressive de 2,25/1000 du prix de base par tranche de 250 grammes		K/ Pour impuretés diverses Tolérance: 10% 10,01 à 17,50 3/1000 du prix de base/Ql 17,51 à 20,00 6/1000 - 20,01 à 2,250 9/1000 - 2,251 à 2,500 12/1000 - Et ainsi de suite refaction de 3/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 Grammes.	
C/ Pour Criblures: Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20mm 2,1mm en agitant énergiquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: * Les grains pats mais normaux: sans refaction. * Les grains cassés. * Les grains maigres.		F/ Pour grains boutés : a) Grains faiblement boutés: pas de refaction. b) Grains fortement boutés: Tolérance: 5% 5,001 à 6,000 0,75/1000 du prix de base/Ql 6,001 à 7,000 1,50/1000 - Et ainsi de suite refaction de 0,75/1000 du prix de base par kg.		G/ Pour grains caries : Tolérance: 0,5% Au dela refaction à débattre entre vendeur et acheteur.	
H/ Pour grains punaises : Tolérance: 2% Au dela refaction à débattre entre vendeur et acheteur.		I/ Pour grains charançonnés ou alucites: Tolérance: 0,5% 0,51 à 1,00 2/1000 du prix de base/Ql 1,01 à 1,50 6/1000 - 1,51 à 2,00 12/1000 - Au dela de 2% refaction à débattre entre vendeur et acheteur.		J/ Pour grains Nuisibles: i) Ail: Tolérance: 1 gramme/Ql 1 Grs à 10 Grs 5/1000 du prix de base/Ql 11 Grs à 40 Grs 10/1000 - 41 Grs à 100 Grs 15/1000 - Au dela de 100 Grs le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand. 2) Fenugrec - Ivraie - Mellilot. Tolérance: 0,05% avec maximum de 0,01% pour fenugrec et ivraie réunis. A partir de 0,051% par tranche ou fraction de tranche de 50 Grs comprenant au maximum 10 Grs de fenugrec et ivraie réunis, la refaction est de 1/1000 du prix de base. Si le poids de fenugrec et ivraie réunis est supérieur au cinquième du poids des grains nuisibles, la refaction est de 1/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 15 Grs au dela de la tolérance de 10 Grs.	

TABLEAU - B -
(BLE TENDRE)

Bonifications (à payer en plus <+>)		R E F A C T I O N S		(à payer en moins <->)
A/ Pour poids Spécifiques Bonifications comme suit : 75,500 à 75,999 kg 4/1000 du prix de base/Ql 76,000 à 76,499 kg 8/1000 - - 76,500 à 76,999 kg 12/1000 - - 77,000 à 77,499 kg 16/1000 - - 77,500 à 77,999 kg 20/1000 - - 78,000 à 78,499 kg 24/1000 - - 78,500 à 78,999 kg 26/1000 - - 79,000 à 79,499 kg 28/1000 - - 79,500 à 79,999 kg 30/1000 - - 80,000 à 80,499 kg 31,5/1000 - - 80,500 à 80,999 kg 33,0/1000 - - 81,000 à 81,499 kg 34,5/1000 - - 81,500 à 81,999 kg 36,0/1000 - - 82,000 à 82,499 kg 37,5/1000 - - 82,500 à 82,999 kg 39,0/1000 - - 83,000 à 83,499 kg 40,5/1000 - - 83,500 à 83,999 kg 42,0/1000 - - Et ainsi de suite une bonification de 1,5/1000 du prix de base/Ql pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.		A/ Pour poids Spécifiques Réfactions comme suit : 74,499 à 74,000 kg 4/1000 du prix de base/Ql 73,999 à 73,500 kg 8/1000 - - 73,499 à 73,000 kg 12/1000 - - 72,999 à 72,500 kg 16/1000 - - 72,499 à 72,000 kg 20/1000 - - 71,999 à 71,500 kg 24/1000 - - 71,499 à 71,000 kg 28/1000 - - 69,999 à 69,500 kg 44/1000 - - 69,499 à 69,000 kg 52/1000 - - 68,999 à 68,500 kg 60/1000 - - 68,499 à 68,000 kg 68/1000 - - 67,999 à 67,500 kg 76/1000 - - 67,499 à 67,000 kg 84/1000 - - Au dessous de 67 kgs le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand. B/ Pour Humidité : Réfaction comme suit 16,51% à 17,0% 8/1000 du prix de base/Ql 17,01% à 17,5% 16/1000 - - 17,51% à 18,0% 24/1000 - - 18,01% à 18,5% 32/1000 - - 18,51% à 19,0% 40/1000 - - Au delà de 19 % d'humidité, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand. C/ Pour Impureté : * Impureté proprement dite: (Matières inertes, débris végétaux, etc...) Tolérance: 1%. Au delà réfaction comme suit 1,01 % à 2 % 8/1000 du prix de base /Ql 2,01 % à 3 % 16/1000 - - 3,01 % à 4 % 24/1000 - - 4,01 % à 5 % 32/1000 - - Au delà de 5 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. * Pour graines étrangères : (orge, avoine, etc...) Tolérance : 1% Au delà réfaction comme suit: 1,01 % à 3 % 4/1000 du prix de base /Ql 3,01 % à 4 % 8/1000 - - 4,01 % à 5 % 12/1000 - - Au delà de 5 % la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. D/ Pour blé cassé et grains mîgres ensemble: Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20mm x 2,1mm en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous du crible obtenu en trois lots: * Grains petits mais normaux: sans réfaction. * Grains cassés et grains maigres. Tolérance : 5% Au delà réfaction comme suit: 5,01 % à 6 % 4,0/1000 du prix de base /Ql 6,01 % à 7 % 8,5/1000 - - 7,01 % à 8 % 12,5/1000 - - Au delà de 8 % la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. Lorsqu'il ne dépasse pas 7%, dont 2% au maximum d'impuretés constituées pour le moûté au plus par des impuretés proprement dites aucune réfaction ne sera appliquée		E/ Pour présence de funegrec : (Pas de Tolérance) Réfaction comme suit 1 à 10 grs 8/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 grs 16/1000 - - 40,001 à 100 grs 24/1000 - - 100,001 à 150 grs 32/1000 - - 150,001 à 200 grs 40/1000 - - 200,001 à 250 grs 48/1000 - - Au dessus de 250 grs et pour 100 grs la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. F/ Pour présence d'Ail mélange grains nuisibles divers. (Pas de Tolérance) Réfaction comme suit 1 à 10 grs 4/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 grs 8/1000 - - 40,001 à 100 grs 12/1000 - - 100,001 à 150 grs 16/1000 - - 150,001 à 200 grs 20/1000 - - 200,001 à 250 grs 24/1000 - - Au dessus de 250 grs et pour 100 grs la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. G/ Pour présence mellilot livraité : Tolérance : 50 grs par quintal. Au delà réfaction comme suit: 50,001 à 100 grs 4/1000 - - 100,001 à 150 grs 8/1000 - - 150,001 à 200 grs 12/1000 - - 200,001 à 250 grs 16/1000 - - 250,001 à 300 grs 20/1000 - - Au dessus de 300 grs la réfaction appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. H/ Pour blés cariés - boutés et Réfaction comme suit Faiblement 8 à 16/1000 du prix de base /Ql Moyennement 12 à 32/1000 - - L'appréciation du degré d'attente pour les blés cariés boutés ou souchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'office des céréales. Les blés pour lesquels une réfaction supérieure justifiée, seront soumis à appréciation l'office des céréales qui pour chaque et de montant de la réfaction à appliquer. I/ Pour blés piqués et charanconnés : Tolérance 2%. Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 5 % 4/1000 du prix de base/Ql 5,01 à 10 % 8/1000 - - 10,01 à 30 % 20/1000 - - A partir de 30,01 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. J/ Pour blés punaisés : Tolérance 2%. Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 2,5 % 6/1000 du prix de base/Ql 2,51 à 3,0 % 12/1000 - - A partir de 3 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
B/ Prime de W pour blé tendre florence. Si (W) 150, bonification de 24/1000 du prix de base/Ql.				
C/ Pour Siccité: Bonification comme suit: 11,5 à 11,39 4/1000 du prix de base/Ql 11,0 à 11,49 8/1000 - - 10,5 à 10,99 12/1000 - - 10,0 à 10,49 16/1000 - - Et ainsi de suite augmentation de 4/1000 du prix de base/Ql et par 1/2 point.				

TABLEAU - C -
(O R G E)

Bonifications (à payer en plus <+>)		RÉFRACTIONS (à payer en moins <->)					
1/ Pour poids Spécifiques:		1/ Pour poids Spécifiques:		2/ Pour Impuretés : Tolérance : 2% composé de : - Matières inertes et graines sans valeur y compris flocons de charbon: 1% - Céréales étrangères : 1% Au delà réfaction pour			
Tranches de poids (en Kg)	A payer en plus	Tranches de poids (en Kg)	A payer en plus	Pourcentage d'impuretés	Matières inertes	Graines étrangères	
59,000 à 59,499	3/1000 du prix de base/Ql	58,499 à 58,000	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de base/Ql	
59,500 à 59,999	6/1000 - -	57,999 à 57,500	7,0/1000 - -	1,51 à 2,00	7,0/1000 - -	3,50/1000 - -	
60,000 à 60,499	9/1000 - -	57,499 à 57,000	10,5/1000 - -	2,01 à 2,50	10,5/1000 - -	5,25/1000 - -	
60,500 à 60,999	12/1000 - -	56,999 à 56,500	14,0/1000 - -	2,51 à 3,00	14,0/1000 - -	7,00/1000 - -	
61,000 à 61,499	15/1000 - -	56,499 à 56,000	17,5/1000 - -	3,01 à 3,50	17,5/1000 - -	8,75/1000 - -	
61,500 à 61,999	18/1000 - -	55,999 à 55,500	21,0/1000 - -	3,51 à 4,00	21,0/1000 - -	10,50/1000 - -	
62,000 à 62,499	21/1000 - -	Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.		4,01 à 4,50	24,5/1000 - -	12,25/1000 - -	
62,500 à 62,999	24/1000 - -			4,51 à 5,00	28,0/1000 - -	14,00/1000 - -	
63,000 à 63,499	27/1000 - -			5,01 à 5,50	35,0/1000 - -	17,50/1000 - -	
63,500 à 63,999	30/1000 - -			5,51 à 6,00	42,0/1000 - -	21,00/1000 - -	
64,000 à 64,499	33/1000 - -			6,01 à 6,50	49,0/1000 - -	24,50/1000 - -	
64,500 à 64,999	36/1000 - -			6,51 à 7,00	56,0/1000 - -	28,00/1000 - -	
65,000 à 65,499	39/1000 - -			Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.			
65,500 à 65,999	42/1000 - -						
Au delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tran- che de 500 grammes.		3/ Pour grains charançonnés : Tolérance : Néant. Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.					

TABLEAU - D -
(TRITICALE)

BONIFICATIONS (à payer en plus <+>)	RÉFRACTIONS (à payer en moins <->)		
NEANT	1/ Pour impuretés : Tolérance : 2% composé de : - Matières inertes et grânes sans valeur y compris flocons de charbon: 1% - Céréales étrangères : 1% Au delà réfaction pour		
	Pourcentage d'impuretés	Matières inertes	Grânes étrangères
	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de base/Ql
	1,51 à 2,00	7,0/1000 - -	3,50/1000 - -
	2,01 à 2,50	10,5/1000 - -	5,25/1000 - -
	2,51 à 3,00	14,0/1000 - -	7,00/1000 - -
	3,01 à 3,50	17,5/1000 - -	8,75/1000 - -
	3,51 à 4,00	21,0/1000 - -	10,50/1000 - -
	4,01 à 4,50	24,5/1000 - -	12,25/1000 - -
	4,51 à 5,00	28,0/1000 - -	14,00/1000 - -
	5,01 à 5,50	35,0/1000 - -	17,50/1000 - -
	5,51 à 6,00	42,0/1000 - -	21,00/1000 - -
	6,01 à 6,50	49,0/1000 - -	24,50/1000 - -
	6,51 à 7,00	56,0/1000 - -	28,00/1000 - -
Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.			
2/ Pour grânes charançonnées : Tolérance : Néant Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.			
3/ Pour grânes étrangères (Orge, Avoine) : Tolérance : 1% De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/Ql et par point de pourcentage et par kg. Au delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.			

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 décembre 1996, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Djédid de la délégation de Bou-Hajla au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 86-368 du 14 mars 1986, portant création de périmètres publics irrigués au gouvernorat de Kairouan,

Vu l'arrêté du 28 novembre 1986, portant ouverture de zones de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués du gouvernorat de Kairouan,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargé d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 25 octobre 1996,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Djédid de la délégation de Bou-Hajla au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés du droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture
M'hamed Ben Rejeb

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 décembre 1996, portant extension de la durée de la période de premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "El Haouaria".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 91-59 du 22 juillet 1991, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 25 février 1991 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières "ETAP" et la société AGIP (Africa) Ltd "AGIP" d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "El Haouaria" au profit d'ETAP et d'AGIP,

Vu l'arrêté du 8 octobre 1994, portant cession partielle des intérêts d'AGIP au profit de "Lukoil" et premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "El Haouaria",

Vu la demande du 22 août 1996, déposée à la direction générale des mines, par laquelle l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et les sociétés AGIP et LUKOIL ont sollicité une extension d'une année de la durée de la période de premier renouvellement du permis "El Haouaria",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est accordée une extension d'une année de la période de premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "El Haouaria".

Suite à cette extension, la durée de validité de la période de premier renouvellement arrivera à échéance le 20 décembre 1997.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 91-59 du 22 juillet 1991, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 décembre 1996, portant cession totale d'intérêts dans le permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Marin".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-90 du 26 octobre 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 19 novembre 1991 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières "ETAP" et la société Samedan of Tunisia Inc "Samedan" d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 1er avril 1992, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 3 mai 1993, portant cession partielle des intérêts de Samedan of Tunisian Inc au profit de oil Shipping O.Y dans le permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 20 octobre 1993, portant extension de la superficie du permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 11 janvier 1996, portant extension de la durée de la validité de la période initiale et premier renouvellement du permis "Cap Bon Marin",

Vu l'arrêté du 25 janvier 1996, portant cession partielle des intérêts détenus dans la société Neste (E&P) Tunisia OY dans le permis "Cap Bon Marin" au profit des sociétés Corexland B.V "Corexland", Klabzuba Oil & gas "Klabzuba" et Mack Energy "Mack",

Vu la lettre du 7 mai 1993, par laquelle Oil Shipping O.Y a notifié le changement de sa dénomination en Neste (E&P) Tunisia O.Y "NESTE",

Vu la demande déposée le 18 septembre 1996, à la direction générale des mines, demande par laquelle la société Samedan a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Corexland,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Corexland B.V "Corexland".

Suite à cette cession, les taux de participation des cotitulaires dans ledit permis seront comme suit :

ETAP : 50%

Corexlan : 31,25%

Neste : 13,75%

Klabzuba : 2,5%

Mack : 2,5%.

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 décembre 1996, portant cession totale d'intérêts dans le permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Sbiba".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances

minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 94-5 du 17 janvier 1994, portant approbation de la convention du cahier des charges et leurs annexes signées à Tunis le 30 juin 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, et l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières "ETAP" et les sociétés ARCO Tunisia Inc (ARCO), Pict Petroleum Tunisia limited (PICT) et Géodyne Tunisia Ltd (GEODYNE) d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1993, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Sbiba",

Vu l'arrêté du 3 août 1996, portant cession partielle des intérêts détenus par la société ARCO dans le permis "Sbiba" au profit de Latex resources international Inc,

Vu l'arrêté du 3 août 1996, portant rectification des taux de participation des cotitulaires du permis "Sbiba",

Vu la lettre du 21 janvier 1994, par laquelle la société Géodyne Tunisia Ltd a notifié le changement de sa dénomination en Latex resources international Inc "Latex",

Vu la demande déposée le 22 juillet 1996, à la direction générale des mines, demande par laquelle les sociétés Arco Tunisia Inc et Pict petroleum Tunisia limited, ont sollicité l'autorisation de céder la totalité de leurs intérêts dans le permis "Sbiba" au profit de la société Latex resources international Inc,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par les sociétés Arco Tunisia Inc et Pict petroleum Tunisia limited dans le permis "Sbiba" au profit de la société Latex resources international Inc.

Suite à cette cession, les taux de participation des cotitulaires seront fixés comme suit :

ETAP : 50%

LATEX : 50%.

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui